

1500121-72.2022.8.26.0651

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ERIC DOUGLAS SOARES GOMES

Comarca: Valparaíso

Foro: Foro de Valparaíso

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... é responsável pelo fomento do tráfico de drogas, que está ligado a outros crimes violentos, razão pela qual não há que se falar em bagatela ou irrelevância da conduta.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade criminosa ficou comprovada pelo exame químico toxicológico encartado a fls. 10/12.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A testemunha disse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valparaíso

1ª Vara

Rua Padre Mauro Eduardo s/nº, Centro - CEP 16880-000, Fone: (18) 3401-1103,

Valparaíso-SP - E-mail: valparaíso@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1500121-72.2022.8.26.0651 - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Data da Audiência:

02/08/2022 às 16:30h

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LEONARDO NATHAN OBELO DOS SANTOS e outros

Vistos.

Inicialmente, proceda-se à retificação do registro dos autos, para que conste como parte LUCAS SILVA DE MENEZES, único denunciado nos autos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e decido.

As preliminares devem ser afastadas, pois o objetivo do legislador foi o de proteger com a incriminação da conduta a saúde pública, não havendo nenhuma inconstitucionalidade nisso.

Além disso, a referida conduta é responsável pelo fomento do tráfico de drogas, que está ligado a outros crimes violentos, razão pela qual não há que se falar em bagatela ou irrelevância da conduta.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade criminosa ficou comprovada pelo exame químico toxicológico encartado a fls. 10/12.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A testemunha disse que quando foi cumprir um mandado de busca e apreensão encontraram drogas em cima do armário, tendo LUCAS confessando a propriedade da droga e que as usava no trabalho.

Em Juízo, o acusado afirmou, em apertada síntese, que os fatos são verdadeiros, que pegou um dia antes para usar, que pegou cinco, usou dois e guardou os três que foram achados pela polícia; que trabalha na roça, cortando cana; que está preso por outro processo; que não tem filhos, mas sua mulher está grávida; que usa drogas há

três anos

E a sua confissão harmoniza-se com os elementos de prova carreados aos autos, notadamente com os constantes do boletim de ocorrência, e o laudo toxicológico. Assim sendo, todas essas circunstâncias determinam a procedência da pretensão punitiva.

Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR LUCAS SILVA DE MENEZES, qualificados nos autos, à pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06.

Permito o apelo em liberdade.

Transitada em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados e oficie-se ao TRE para comunicação.

Caso as partes manifestem o desejo de não recorrer da sentença, a advertência deve ser feita nesta data, arquivando-se os autos oportunamente.

Arbitro, desde já, os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) em 100% do valor previsto na tabela do Convênio entre a Defensoria Pública e a OAB. Expeça-se a respectiva certidão. A fixação em 70%, além de desvalorizar o profissional e pretender, com ato administrativo (convênio), vincular o livre convencimento motivado, estimula recursos à Segunda Instância – deveras sobrecarregada.

Acaso o réu demonstre interesse em recorrer, o(s) defensor(es) dativo(s) será(ão) intimado(s) a apresentar as razões, o que deverá fazê-lo em nome da ética profissional – pois já recebeu a verba honorária. Da mesma forma procederá em caso de necessidade de contra-arrazoar.

P.R.I.C.

Valparaíso, 02 de agosto de 2022.

ERIC DOUGLAS SOARES GOMES
Juiz de Direito